

ESTUDO CONTEMPORÂNEO E TRANSVERSAL: AUTONOMIA INTELECTUAL, RELAÇÃO DE CONSUMO E SUSTENTABILIDADE

—

ALFREDO PIERITZ NETTO

GUILHERME AUGUSTO HILÁRIO LOPES

EXPEDIENTE

Coordenador(a) de Conteúdo

Vera Lucia Hoffmann Pieritz

Projeto Gráfico e Capa

Arthur Cantareli Silva

Editoração

Alan Diego Hordina; Ellen Jeane Versari;

Laura Janke

Design Educacional

Amanda Peçanha dos Santos

Revisão Textual

Salen Nascimento

Ilustração

Andre Luis Azevedo da Silva

Eduardo Aparecido Alves

Fotos

Shutterstock e Envato

FICHA CATALOGRÁFICA

Ng64 Núcleo de Educação a Distância. **NETTO**, Alfredo Pieritz; **LOPES**, Guilherme Augusto Hilário.

Estudo Contemporâneo e Transversal: Autonomia Intelectual, Relação de Consumo e Sustentabilidade / Alfredo Pieritz Netto, Guilherme Augusto Hilário Lopes. - Florianópolis, SC: Arquê, 2024.

56 p.

ISBN digital 978-65-279-0938-5

1. Autonomia 2. Consumo 3. Sustentabilidade 4. EaD. I. Título.

CDD - 339.47

Bibliotecária: Leila Regina do Nascimento - CRB- 9/1722.

Ficha catalográfica elaborada de acordo com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).

Impresso por:

RECURSOS DE IMERSÃO



PENSANDO JUNTOS

Este item corresponde a uma proposta de reflexão que pode ser apresentada por meio de uma frase, um trecho breve ou uma pergunta.



APROFUNDANDO

Utilizado para temas, assuntos ou conceitos avançados, levando ao aprofundamento do que está sendo trabalhado naquele momento do texto.



EU INDICO

Utilizado para agregar um conteúdo externo.



ZOOM NO CONHECIMENTO

Utilizado para desmistificar pontos que possam gerar confusão sobre o tema. Após o texto trazer a explicação, essa interlocução pode trazer pontos adicionais que contribuam para que o estudante não fique com dúvidas sobre o tema.

PRODUTOS AUDIOVISUAIS

Os elementos abaixo possuem recursos audiovisuais. Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.



PLAY NO CONHECIMENTO

Professores especialistas e convidados, ampliando as discussões sobre os temas por meio de fantásticos podcasts.



EM FOCO

Utilizado para aprofundar o conhecimento em conteúdos relevantes utilizando uma linguagem audiovisual.



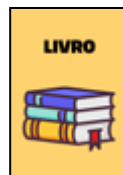
INDICAÇÃO DE FILME

Uma dose extra de conhecimento é sempre bem-vinda. Aqui você terá indicações de filmes que se conectam com o tema do conteúdo.



INDICAÇÃO DE LIVRO

Uma dose extra de conhecimento é sempre bem-vinda. Aqui você terá indicações de livros que agregarão muito na sua vida profissional.



SUMÁRIO

6

TEMA 1

UNIVERSO: A PARTE É MAIOR QUE O TODO, OU O TODO É MAIOR QUE A PARTE? . . . 6

ENTENDENDO O TODO E AS PARTES: UM RELACIONAMENTO DELICADO. 9

A FORÇA DA DEMOCRACIA PARA A MANUTENÇÃO DO TODO 9

A FORÇA COERCITIVA DO TODO E AS LIMITAÇÕES E FINITUDES EXISTENCIAIS
DAS PARTES 13

CONHECENDO EM ESPECÍFICO AS PARTES 13

A HISTORICIDADE E A QUESTÃO RACIAL 19

29

TEMA 2

CONTRA FATOS E ATOS, NÃO HÁ BOATOS; A VIDA É PARA VIVER, MAS COMO VIVER E CONVIVER? 29

SOCIEDADE MODERNA: CLASSES, CONSUMO E RELAÇÕES SOCIAIS 32

EQUIDADE, JUSTIÇA E CONTROLE SOCIAL 39

HUMANIZAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E INTEGRAÇÃO SOCIAL 46



TEMA DE APRENDIZAGEM 1

UNIVERSO: A PARTE É MAIOR QUE O TODO, OU O TODO É MAIOR QUE A PARTE?

MINHAS METAS

- Analisar o sujeito-cidadão, a partir de suas definições e sua dinamicidade.
- Estudar a amplitude e a dimensão da cidadania.
- Precisar o impacto da cultura no processo de construção do todo.
- Compreender a importância da individualização como processo de humanização.
- Relacionar a democracia ao processo de cidadania, a partir da alteridade.
- Analisar a importância da singularização dos grupos e a sua necessidade de acolhimento pelo Estado, a partir dos discursos da vulnerabilidade e igualdade.
- Compreender a necessidade de equilíbrio entre a coercitividade estatal e a autonomia.

INICIE SUA JORNADA

Durante um debate que participei, deparei-me com a hipótese de um idoso, com idade superior a 90 anos, que tinha um diagnóstico de doença terminal, cuja expectativa de vida era remota, mas que precisava de um medicamento oneroso, não fornecido voluntariamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), para experimentar alguma sobrevida. A partir desse caso, determinado agente público defendeu que seria um absurdo a concessão do medicamento pelo Estado, na medida em que a expectativa de vida é baixa e os recursos públicos são limitados. Por isso, com os valores gastos com esse paciente, o Estado poderia investir em outras tantas esferas.

Em razão dessa angústia, existe limite de idade para a defesa do direito à vida e à saúde? Devemos tratar uma vida através de um discurso tão numérico? O que vale mais: uma vida, ainda que idosa, ou os recursos da coletividade? Como harmonizar os interesses entre o todo e as partes?

O fato é que a defesa da vida, compreendida como direito fundamental, é a razão existencial da sociedade.

Além disso, pergunto-lhe: quem nunca se sentiu isolado, apesar de viver em uma sociedade? Quem jamais se sentiu oprimido pelas pressões de um grupo micro ou macro?

Quando falamos da tomada de decisões, entendemos que a própria Lei é um conjunto de decisões do seu criador. Por exemplo, quando o legislador defendeu a monogamia, isso significa que o autor da Lei está repudiando a bigamia. Essa decisão do todo impacta diretamente a vida das pessoas, pois, por mais que alguém queira viver uma relação poliamorista, por conta de suas convicções pessoais, ninguém poderá manter dois casamentos ao mesmo tempo.

A cidadania, casada com a democracia, significa participar, ter as suas deficiências protegidas, desde que a sua decisão não comprometa terceiros ou a sociedade como um todo.

Por tudo isso, vamos juntos pensar na harmonização do todo e das partes, isto é, precisamos tentar equilibrar os interesses da sociedade, conhecendo diversos grupos.

Pense bem: qual é o ambiente em que devemos estudar esse assunto? De início, deve ser construída a ideia de que a cidadania significa pertencimento e participação em um contexto de sociedade. Assim, de que maneira você exerce a cidadania?

A cidadania exige unidade e relacionamentos humanos mais sólidos, além da tomada de decisões constantes. Em outras palavras, a liquidez dos relacionamentos humanos pode ser um entrave para a unidade em sociedade e, reflexamente, pode impactar no exercício da cidadania, que em seu “coração” conceitual valoriza a necessidade de esforços para a manutenção da coletividade e unidade.

A compreensão da cidadania é decisiva para a conjugabilidade entre o todo e as partes.

VAMOS RECORDAR?

É importante relembrar que a cidadania é um processo que está em constante releitura. O ponto de partida desse estímulo passa pela formação cultural sólida, através da democracia, cuja marca é a genuína participação nas esferas macro, através da iniciativa popular ou através de condutas que prestigiem a coletividade; assim, o que precisamos é de solidez. Sobre esse discurso de solidez micro ou macro, sugiro a leitura de: *Amor Líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos*, de Zygmunt Bauman.

DESENVOLVA SEU POTENCIAL

ENTENDENDO O TODO E AS PARTES: UM RELACIONAMENTO DELICADO



Sempre que você pensar no relacionamento entre o todo e as partes, pense na cidadania e na democracia; precisamos identificar que cidadania é um direito, a partir de um olhar normativista, de participação popular, com larga convergência aos parâmetros da democracia. Além disso, é um sentimento de pertencimento, com inevitáveis renúncias, não comprometedoras da individualidade, tendo em vista a salubridade do todo.

A FORÇA DA DEMOCRACIA PARA A MANUTENÇÃO DO TODO

Na realidade constitucionalista brasileira, são características importantes para entender a cidadania e a participação dos cidadãos perante o todo: **consenso e participação**, que nos remetem ao regime democrático, a partir do voto secreto, periódico e universal, previsto no Art. 60, parágrafos 4º e 14 da atual Constituição da República Federativa do Brasil.

O senso de bem comum, coletividade dentro das suas relações privadas

A ideia de função social passa pelo exercício do direito ao voto, coletivamente e empresarialmente. Nesse exercício, a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, Lei das Sociedades Anônimas, prevê que, no exercício do direito ao voto, que é uma cidadania empresarial, se acontecer a colisão entre os direitos individuais do acionista e os interesses coletivos, estes devem preferir aqueles. No mesmo sentido, o eleitor, ao exercer a sua cidadania, deverá primar pelos interesses coletivos sobre os particulares. Entretanto, não é assim que, comumente, acontece.

Ideia de participação do povo em órgãos e esferas da sociedade



A composição do Conselho Nacional de Justiça, conforme o Art. 103-B da atual Constituição da República Federativa do Brasil, conta com a presença de dois cidadãos, entre os 15 conselheiros.

Independentemente de seu prévio conhecimento científico ou biológico sobre a Lei de Biossegurança, Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, chama a atenção que esse julgamento é de grande sensibilidade e envolve o direito à vida. Por isso, o Supremo Tribunal Federal convocou audiência pública, o que autorizou o pronunciamento de autoridades da Medicina, sobre o início do direito à vida, assim como autoridades eclesásticas, as quais foram também convocadas.

Iniciativa popular e seus perigos quantitativos

Chama a atenção a iniciativa de lei popular, inclusive prevista no Art. 61 do texto constitucional, que permitirá ao povo propor determinadas leis para que o Congresso Nacional aprove. Nesse tom, chama a atenção o rigorismo para a submissão da proposta de lei de iniciativa popular, isto é, criar extremada dificuldade para concretizar o direito, é como afastar o direito. Pensamos, assim, por conta do fato de que os requisitos são:

a) Ao menos 1 (um) % do eleitorado nacional; b) representados em 5 (cinco) Estados, no mínimo; c) em cada um dos Estados, ao menos 0,3% de seu eleitorado; a nossa compreensão de cidadania passa por dimensionar o exato nível da participação, o que, quanto à Lei de Iniciativa Popular, parece ser um exercício distante.

De quantos plebiscitos você participou? De quantos referendos?

A nossa cidadania e democracia, embora provida de instrumentos abstratamente interessantes, muitos deles são pouco utilizados, implicando uma cidadania, em certa medida, manca. Portanto, uma interatividade branda entre o todo e as partes, o que significa que a cidadania é muito mais impositiva do que dialética. Em outros termos, as leis, compostas pelo método coercitivo, são criadas pelos representantes políticos, sem diagnosticar os exatos desígnios do povo, a partir de uma percepção superficial das aspirações populares.

Em contrapartida, a função do Direito, como essência, epistemologia e método, não significa a curvatura à sociedade, por mais viciada que seja. Por exemplo:

Imaginemos que a sociedade, em sua maioria, pretenda aprovar a suposta lei de casamento entre crianças. Por conta dessa hipotética atmosfera social, o Congresso Nacional necessariamente deverá aprovar, significando um Poder Legislativo de mera chancela das paixões sociais? Cremos que não é esse o caminho, na medida em que a racionalidade exige compreender a complexidade do casamento como comunhão plena de vida, patrimonial, física e emocional.

Em termos técnicos, cidadania, como pertencimento ao povo, segundo Gamba (2022), pode estar ligada, por exemplo, ao fato de ter cadastramento eleitoral ou ter a nacionalidade brasileira. A partir disso, encontramos um critério formal de cidadania.

Os valores necessários para a proteção do todo

A cidadania exige ponderar os parâmetros da boa-fé, eticidade e função social, tendo em vista a necessidade de lealdade, coerência e senso coletivo, em busca do bem comum. Aliás, comumente nos deparamos com uma colisão entre os nossos interesses individuais e os coletivos.

VOCÊ SABE RESPONDER?

Quais são os critérios que você se ampara para a escolha dos candidatos? O que melhor representa a sua classe e o que torce para a mesma equipe futebolística que a sua? Ou o candidato que melhor contribuirá para o bem da coletividade?

A partir disso, começamos a perceber que o sentimento de pertencimento ao todo nos exige pensar de modo coletivo, o que é delicado, tendo em vista o estado de natureza.

A FORÇA COERCITIVA DO TODO E AS LIMITAÇÕES E FINITUDES EXISTENCIAIS DAS PARTES

Devemos pensar em uma cidadania forçosa ou voluntária? Igualmente complexa a questão, o que nos exige também pensar na cultura normativista e imperativa da ciência do Direito e dos aparatos estatais.

Diante dessa finitude, limitação e nocividade, como trabalhar o senso altruísta e coletivo? É delicado. No entanto, as reflexões giram em torno das ideologias, crenças, formação cultural e ética. Nesse discurso, viver de modo funcionalizado, solidarista e humanista, é compreender sensivelmente que todos se submetem ao irrefreável processo de envelhecimento:



O envelhecimento – esse processo biológico e vital, inerente ao ser humano (conforme ocorre na Natureza) – é considerado, nos termos legais, um direito personalíssimo, afeto aos direitos da personalidade, isto é, que se revestem da qualidade de intransmissibilidade (GARCIA; LEITE; SERAPHIM, 2016, p. 26).

Também, nas palavras de Kübler-Ross (1981, p. 19 *apud* SÁ; LIMA, 2022, p. 69):



Morrer se torna um ato solitário e impessoal porque o paciente não raro é removido de seu ambiente familiar e levado às pressas para uma sala de emergência. Qualquer um que tenha estado muito doente e necessitado de repouso e conforto se lembrará de ter sido posto numa maca sob o som estridente da sirene, e da corrida desenfreada até se abrirem os portões do hospital

CONHECENDO EM ESPECÍFICO AS PARTES

O propósito existencial de um ordenamento jurídico é a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, nos termos do Art. 3º da Constituição Federal. Essa análise nos permite retomar a discussão sobre a tomada de decisões no ambiente político e a democracia indireta.

O povo, compreendido como o todo, e suas especificidades

A expressão povo, por si só, é abrangente e acolhe toda a coletividade, em níveis de pertencimento. Por isso, não tem como fugir dos debates organicistas e naturalistas. O certo é que ser povo é ser agente de relacionamentos, horizontalmente, com os seus pares e, verticalmente, com o Estado.

Na teoria organicista, conforme Gamba (2022), admite-se uma analogia com o corpo humano, na medida em que tanto a sociedade quanto o corpo humano têm uma série de órgãos. No mesmo sentido, a sociedade é um organismo, que se desdobra em diversos órgãos, sendo certo que os cidadãos são os órgãos, isto é, os órgãos terão o propósito de proteger e salvaguardar o organismo.

Por outro lado, na teoria mecanicista, o protagonista é o indivíduo, inclusive numa percepção de felicidade individual. Nessa visão, instaura-se, inclusive, mais liberdade para os indivíduos, quando comparamos com a teoria organicista. O entendimento de unidade auxilia a compreensão do todo, que é composto pelas partes, refletidas no todo. Sendo certo que a parte só é “enquanto postas pelo todo” (HEGEL, 1989, p. 25). Assim, a ideia de alteridade revela a impossibilidade de exteriormente se ignorar o outro, numa universalidade.

Como defendido por Bretas (2022):



Cada membro do universal deve ser levado em conta, sob pena de não ser universal. Assim, na eticidade do singular não há nenhum ser que possa ser excluído, em razão da individualidade, universalidade e absolutismo. Nesse horizonte de particularidades, é possível identificar carências, necessidades etc. (BRETAS, 2022, p. 133).

Dessa forma, compreende-se a humanidade, a completude, a coletividade e a cidadania.

Esse pertencimento atrai o princípio da igualdade, que só faz sentido se for mediante o reconhecimento das diferenças, em especial com base no estudo sensível da vulnerabilidade, que significa a necessidade de tratamento vulnerável; assim, a vulnerabilidade, composta por várias espécies, segundo Bretas (2020),

significa a percepção de diversas fragilidades, como as de ordem física, emocional, processual, jurídica, econômica, técnica, informacional, entre outras. Nesse discurso, cabe a análise de Tavares (2013), ao pensar sobre a não discriminação e o reconhecimento das diferenças:



Os elementos, ou situações, constitucionalmente arrolados (sexo, cor etc.), na realidade, relacionam-se a ocorrências discriminatórias atentatórias de direitos fundamentais, muito comuns em determinadas épocas históricas, utilizadas indiscriminadamente e gratuitamente como forma de distinção e, o mais das vezes, punição. Foram situações de injustiça, que marcaram profundamente o espírito dos Homens, e que, por isso, o constituinte brasileiro pretendeu pôr a salvo os indivíduos para o futuro. Assim, a título exemplificativo, foi o caso da escravidão dos negros (distinção em função da raça), da submissão das mulheres (por força do sexo) e outros tantos casos (TAVARES, 2013, p. 291).



ZOOM NO CONHECIMENTO

A partir da sensibilidade do reconhecimento da vulnerabilidade, a percepção da equidade se torna mais palpável, além de gerar acolhimento e representatividade, o que nos faz migrar de uma ideia de igualdade abstrata para a isonomia, como acolhimento real e reconhecimento ativo das vulnerabilidades, tornando o todo mais equilibrado, mais equânime, por conta da redução dos abismos. De maneira que, se as partes, isto é, os grupos forem mais sólidos, os membros, de antemão, o todo será mais solidamente estruturado. A princípio, entre o todo e as partes há uma relação de complementariedade, interdependência, além do caráter estruturante, pelo fato de que a solidez do todo se reflete nas partes e reciprocamente também.

Trata-se de um universo intrigante, pois estamos inseridos num todo, por conta da paridade da finitude e das limitações existenciais, o que uniformiza os seres humanos. Além disso, pertencemos ao todo, dentro de fragmentos, em determinados grupos de pertencimentos patrimoniais e existenciais.

O fortalecimento da paz, harmonia e restauração

A cidadania e a manutenção do todo depende de preservar a sociedade. Por isso, dos métodos, é o fortalecimento do discurso constitucional da paz, além do caráter restaurativo das relações adoecidas, a solução pacífica dos conflitos e o espírito mediador.



A escuta ativa engloba uma série de ações comunicacionais verbais e não verbais, tais como: perguntas com final aberto, rotulagem emocional (tom de voz passivo, gestos de abertura, olhar direcionado à pessoa, leve inclinação do corpo para frente), ato de parafrasear o oponente, adoção de atitudes pequenas de encorajamento (aceno com a cabeça, utilização de sons indicativos de concordância e compreensão “mmm” ou “uh-huh”) e emprego do silêncio (expressões faciais agradáveis que permitem ao oponente continuar falando de forma confortável) (FARIAS, 2022, p. 813).

A cidadania, como participação, também decorre da liberdade de expressão, por mais que seja limitada e que possa significar a tensão entre grupos. Entretanto, o amadurecimento do discurso, passa pelo reconhecimento de outras variáveis e da própria confrontação.

Você conhece a vulnerabilidade, de modo específico?

Por exemplo, o melhor interesse da criança é defensor do reconhecimento da vulnerabilidade emocional, física e biológica do menor. Por isso, as políticas públicas, as decisões normativas e jurisprudenciais devem primar pelo tratamento diferenciado e protetivo dos vulneráveis. Assim:



[...] o princípio do interesse superior (também denominado princípio do melhor interesse) não se encontra expresso nessa formulação, nem no ECA nem na CF. Porém, pode-se afirmar que decorre da interpretação harmônica de todo o sistema jurídico referente aos direitos de crianças e adolescentes (ZAPATER, 2023, p. 29).

Segundo Bretas (2020), qual seria a vulnerabilidade aplicável diretamente ao idoso? A física, sobre a qual importa a percepção de limitações orgânicas: “Há uma alteração do sistema nervoso, à medida que se envelhece, há perda de células, diminuindo o volume do cérebro. Desse modo, “o corrente do idoso fica mais lento, todavia, permanece ativo” (VERAS, 1999, p. 76).

Dentro desse discurso, temos o choque geracional, dentro de uma visão tecnológica. Já pensou nisso? Somos uma sociedade de diversidades, isto é, o todo traz imposições e exclusões, de maneira que as imposições tecnológicas sociais, como a necessidade premente de interação nas redes sociais, exercem violenta força de repulsão em face daqueles que não se adaptam. Apesar de a sociedade ser tecnológica, como estabelecer a saudável convivência entre gerações mais novas, estritamente tecnológicas, *versus* os idosos, os quais, comumente, não sabem lidar com a tecnologia, implicando, até mesmo, a tecnofobia? Assim, o todo exerce poder sobre as partes, mas as partes merecem tutela, tendo em vista o humanismo.

O letramento digital é primordial, a partir do reconhecimento dos benefícios que a internet é capaz de promover e que o acesso a diversos aparatos estatais dependem de recursos tecnológicos.



INDICAÇÃO DE FILME

Amor.com

Ano: 2017

Sinopse: A cidadania não pode ser artificial e tampouco ser exercida no universo paralelo; sobre esse paralelismo perigoso de universos e a premência da educação digital responsável, sugiro o filme *Amor.com*, estrelado por Isis Valverde, que representa a influencer digital Katrina, engajada em dicas de moda, em seu canal no YouTube, responsável pela ostensiva divulgação de vídeos. Nesse engajamento, Katrina passa a viver um confronto entre a sua dignidade no mundo real e a sua imagem artificial, construída conforme o que os seus seguidores pretendiam.



A vulnerabilidade do idoso e seus desafios de cidadania

O idoso, quando desprovido de conhecimentos tecnológicos, é hipervulnerável, em razão de sua condição de vulnerável físico, associado ao fato de ser consumidor e idoso. Por esse motivo, nos termos do Art 229 da Constituição Federal de 1988, deve haver amparo ao idoso.



É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária (BRASIL, 1988).

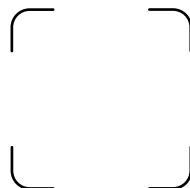
O todo se constrói a partir do conhecimento das partes, conforme as suas individualidades. Por isso, a coletividade, além das vulnerabilidades de grupos etários, encontra outros incontáveis grupos de vulneráveis, como o Código de Proteção ao Consumidor.

No mesmo âmbito físico, a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em busca do acolhimento aos portadores de deficiência física ou psíquica. Essa previsão é primordial, pois, independentemente da deficiência, é necessário acolher e reconhecer. Apartir desse olhar, um dos impactos desse Estatuto é solidificar a premissa de que o portador da síndrome de Down, por exemplo, pode se casar. Afinal, afastar desse grupo de modo absoluto o instituto central do casamento, é espancar a cidadania.



EU INDICO

Sobre essa temática, sugiro a entrevista de Hugo Rios Bretas, concedida à PUC TV Minas, em 2017.



A HISTORICIDADE E A QUESTÃO RACIAL

Outra discussão importante, no universo das vulnerabilidades e do fortalecimento da igualdade e cidadania, diz respeito ao estatuto da igualdade racial, que preceitua a característica da historicidade dos direitos fundamentais, isto é, os direitos fundamentais significam conquistas obtidas ao longo da História, as quais devem ser protegidas, sob pena de retrocesso. A questão é muito complexa, porque a cidadania e o altruísmo são alcançados através do reconhecimento das singularidades e através de fatores históricos, ou seja, há uma base forte de equidade. Convido-lhe a pensar sobre esta reflexão:



O caminho adequado é evitar generalizações (a culpa é da colonização) e analisar o caso concreto, identificando as dimensões do problema. Provas de concurso escritas e anonimizadas dão menos espaço para discriminações do que uma entrevista livre na qual a cor da pele, o sexo ou a deficiência física aumentam a probabilidade de decisões preconceituosas. Além disso, deve ser examinada a queixa concreta. Nada impede que a queixa relacione a cor da pele com a situação econômica, sendo essa combinação o alegado motivo da discriminação. Pode ser também que mulheres brancas e negras que se encontrem na mesma situação de pobreza tenham experiências diferentes, pois o tratamento das mulheres negras pobres pode incluir agressões adicionais em razão da raça. Bastaria discutir e provar isso, sem se preocupar em desvendar a exata relação e dosagem de causas e efeitos (DIMOULIS, 2021, p. 112).

A inteligência emocional, o mínimo existencial e as relações de consumo

As relações de consumo são irrefreáveis e dizem respeito a todos, inevitavelmente. O todo se baseia em relacionamentos, comumente marcados por interesses econômicos ou existenciais e por isso, o fator consumo é fundamental para compreender a relação entre o organismo e seus fragmentos.

É nebuloso pensar em cidadania, se não houver acessibilidade ao mínimo existencial. Enfim, a acessibilidade, como núcleo da cidadania, gravita em torno da acessibilidade informacional, comunicativa, locomotiva, social, entre outras.

VOCÊ SABE RESPONDER?

O que é mínimo existencial? Quais são os bens e os valores a serem acessados, sob pena de ofensa à dignidade humana? .

Para início: o direito à vida, à saúde, à alimentação, à moradia, à informação, entre outros. Conforme Bretas (2022), a teoria do patrimônio mínimo defende que a propriedade e a posse não são os seus principais componentes, e sim a dignidade. Esse discurso depende, para fins de universalização, da compreensão solidarista:



A exacerbação do individualismo acentuou na propriedade o caráter de inviolabilidade e de absolutismo. Hoje, já se imprime à propriedade privada um conjunto de limitações formais, sendo composto de restrições e induzimentos que formam o conteúdo da função social da propriedade que não se confunde como função social da posse. O absolutismo no exercício da propriedade sofreu a intervenção de ideias que progressivamente construíram a doutrina da denominada função social da propriedade (FACHIN, 1988, p. 17).

As relações de consumo são estruturadas na visão de que a defesa deste grupo é um direito fundamentalmente constitucional. Nessa perspectiva, o Direito do Consumidor, a partir das lições de Rizzatto Nunes (2019), que nos norteará, possui, como principal objetivo, a proteção do consumidor. Para a compreensão do todo e de suas partes, acredita-se na contribuição da função social, que coloca os interesses sociais *versus* individuais.

Por exemplo, por mais que o proprietário não queira pagar tributos sobre o imóvel no qual reside, em nome da universalidade e coletividade, é necessário que o tributo seja pago, caso haja o fato gerador, de forma a viabilizar economicamente a continuidade estatal. Portanto, existem limites estatais que atingem o exercício do uso e fruição da propriedade: “A reformulação operada com base nos princípios da socialidade, eticidade e operabilidade deu nova feição aos princípios fundamentais dos contratos” (GONÇALVES, 2020, p. 58).

O Estado e os cidadãos

Na confrontação, aqui, trabalhada, é básico, na Administração Pública, a valorização do princípio da supremacia dos interesses públicos sobre os interesses privados, o que tem caráter imperativo, como acontece no âmbito das desapropriações. A título de exemplo: por mais que você tenha adquirido um imóvel, que serve de morada para a sua família, se o Estado entender que o seu imóvel é necessário para a utilidade pública, para a construção de uma escola, que beneficiará a educação no âmbito daquele município, certamente, haverá prevalência dos interesses coletivos.

VOCÊ SABE RESPONDER?

Isso é justo? O é inevitável dentro da relação entre o todo e as partes?

Apatia jurídica diante dos problemas emocionais

Dentro de uma sociedade tão complexa, marcada pelo colapso das relações humanas, efêmeras e agravadas pela pandemia, o perfil, dentro de uma sociedade, além de tecnológico, exige o domínio de habilidades emocionais e do exercício da empatia: “perceber as necessidades e sentimentos dos outros, ouvir o que os liderados têm a dizer (e o que não dizem) e compreender suas reações” (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010, p. 361).

Conforme desenvolvido no Grupo de Pesquisas GEPAM: “A gestão de pessoas e o assédio moral: contribuições da Psicologia Organizacional e do Trabalho e do Direito para um ambiente empresarial saudável”, a inteligência emocional precisa ser desenvolvida, como forma de pertencimento ao todo, de maneira que os traumas psíquicos constituem um vivido que ultrapassa a competência psíquica de apropriação e de recalçamento. Ainda que deixe marcas indeléveis na memória, a experiência traumática é aquela que não se representa. Ao psiquismo é sobreposto a capacidade de elaboração (MALDONADO; CARDOSO, 2009).

A cidadania, como acolhimento, revela que o Direito nem sempre consegue contribuir eficazmente, por exemplo, a saúde mental da pessoa humana é um dos núcleos da ciência do Direito. Assim, o desenvolvimento do sólido diálogo entre o Direito e outras ciências transcendentais, é emergente. Ora, o ordenamento pátrio privatista não responde, adequadamente, às hipóteses de violação à personalidade, pois, quando alguém sofre danos morais, a resposta de acolhimento e cidadania não pode ser apenas a indenização, como o texto jurídico prevê.

O ponto basilar é que a cidadania, o altruísmo, e o acolhimento estão sempre em construção. Trata-se de um constante estado de cidadania incipiente, que, por exemplo, a ciência do Direito não conseguirá resolver, ou seja, as angústias humanas.

NOVOS DESAFIOS

Desenvolvemos as fortes tensões entre o todo e as partes, a coletividade e os interesses individuais; o certo é que a relação entre eles é de interdependência e complementariedade. Entretanto, não é possível que a sociedade acolha todas as aspirações humanas, pois a coletividade depende de uma filtragem dos interesses individuais, a valorização da dignidade, e do senso de pertencimento, expressado pelo fortalecimento da cidadania e da percepção das fragilidades humanas.

Infelizmente, na sociedade de hoje, percebe-se que o todo está adoecido, pois os fragmentos não estão devidamente acolhidos, tendo em vista as angústias e a complexidade humana, dando vazão a uma existência possível, jamais ideal. Afinal, o plano racional humano, dotado de nocividades, não admite que os fragmentos sejam plenamente saudáveis.

Se as relações humanas estão em colapso, como as aquecer novamente, dentro de uma sociedade virtual, que nos convida cotidianamente para fugirmos do mundo real e vivermos no mundo paralelo?

Projetando o futuro: você é agente de transformação da realidade e tem o dever de participar do humanismo e da solidez das relações humanas.

VAMOS PRATICAR

1. A cidadania não se contenta com discursos meramente poéticos, simbólicos, abstratos, vazios ou frios, na medida em que ela precisa ser concretizada todos os dias, inclusive através de batalhas sociais. Por isso, viver em sociedade exige o sentimento de pertencimento, de unidade e de coletividade, o que nos aproxima da importantíssima função social. De início, deve ser construída a ideia de que a cidadania significa pertencimento e participação em um contexto de sociedade.

A cidadania consiste num direito, a partir de um olhar normativista, de participação popular, com larga convergência aos parâmetros da democracia. Além disso, é um sentimento de pertencimento, com inevitáveis renúncias, não comprometedoras da individualidade, tendo em vista a salubridade do todo. A cidadania é tema de todas as esferas do saber, em especial da ciência política, sociologia, antropologia e Direito, que se dedica fortemente a compreender os limites da participação popular (GAMBA, 2022).

Fonte: GAMBA, J. R. G. **Teoria geral do Estado e ciência política**. 2. ed. Barueri: Atlas, 2022.

Em atenção a esse discurso, quais os itens abaixo significam o exercício da “democracia direta”:

- I - Plebiscito.
- II - Aprovação de lei complementar.
- III - Projeto de lei apresentado por determinado deputado federal.

É correto o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) III, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

VAMOS PRATICAR

2. Na teoria organicista, segundo as lições de Gamba (2022), admite-se uma analogia com o corpo humano, na medida em que tanto a sociedade quanto o corpo humano têm uma série de órgãos. No mesmo sentido, a sociedade é um organismo, que se desdobra em diversos órgãos, sendo certo que os cidadãos são os órgãos. Isto é, os órgãos terão o propósito de proteger e salvaguardar o organismo. Segundo Gamba: “[...] na teoria, [...] a sociedade é fim, isto é, é para a manutenção dela (e não de seus membros) que o todo social existe. A sociedade é um fim em si mesma e, portanto, os membros desse corpo social tendem a dar a sua vida para que o todo permaneça vivo”.

Fonte: GAMBA, J. R. G. **Teoria geral do Estado e ciência política**. 2. ed. Barueri: Atlas, 2022. p. 22.

Essa visão se refere, em caráter extremo, à seguinte teoria:

- a) Mecanicista.
 - b) Organicista.
 - c) Naturalista.
 - d) Força.
 - e) Axiológica.
3. Na teoria mecanicista, o protagonista é o indivíduo, inclusive numa percepção de felicidade individual, num caráter eudemonista. Nessa visão, instaura-se inclusive mais liberdade para os indivíduos, quando comparamos com a teoria organicista.

Segundo Fábio Konder Comparato: “É a partir do período axial que o ser humano passa a ser considerado, pela primeira vez na História, em sua igualdade essencial, como ser dotado de liberdade e razão, não obstante as múltiplas diferenças [...]. Lançavam-se, assim, os fundamentos intelectuais para a compreensão da pessoa humana e para a afirmação da existência de direitos universais, porque a ela inerentes”.

Fonte: COMPARATO, F. K. **A afirmação histórica dos direitos humanos**. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 11.

Isso posto, o presente texto é defensor da seguinte vertente:

- a) Mecanicista.
- b) Organicista.
- c) Naturalista.
- d) Força.
- e) Contratualista.

REFERÊNCIAS

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 28 ago. 2023.

BRASIL. **Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976**. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Brasília, DF: Presidência da República, 1976. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm. Acesso em: 28 ago. 2023.

BRASIL. **Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999**. Dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Brasília, DF: Presidência da República, 1999. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9868.htm. Acesso em: 28 ago. 2023.

BRASIL. **Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003**. Dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2003. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm. Acesso em: 28 ago. 2023.

BRASIL. **Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005**. Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança – PNB, revoga a Lei nº 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória nº 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 16 da Lei nº 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2005. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11105.htm. Acesso em: 28 ago. 2023.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 28 ago. 2023.

BRETAS, H. R. **A releitura do discurso de tutela da propriedade privada no âmbito da política urbana a partir da função social da propriedade**. 2022. Tese (Doutorado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2022.

BRETAS, H. R. **O idoso no sistema jurídico**. São Paulo: Dialética, 2020. v. 1.

DIMOULIS, D. **Direito de igualdade**: antidiscriminação, minorias sociais, remédios constitucionais. São Paulo: Almedina, 2021.

FACHIN, L. E. **A função social da posse e a propriedade contemporânea**: uma perspectiva da usucapião imobiliária rural. Porto Alegre: S. A. Fabris, 1988.

REFERÊNCIAS

FARIAS, B. O. de. Negociação eletrônica e comunicação não verbal como instrumentos relevantes de promoção da cultura de paz em tempos de pandemia. *In*: SILVA, M. C.; LAFATA, C. T. P. C.; MELO, S. T. L. P.; OLIVEIRA, V. E. C. (org.). **Impactos do coronavírus no direito: diálogos, reflexões e perspectivas contemporâneas**. Belo Horizonte: Newton Paiva, 2022. v. I. p. 805-815.

GAMBA, J. R. G. **Teoria geral do Estado e ciência política**. 2. ed. Barueri: Atlas, 2022.

GARCIA, M.; LEITE, F. P. A.; SERAPHIM, C. M. B. **Comentários ao Estatuto do Idoso**. São Paulo: Saraiva, 2016.

GONÇALVES, C. R. **Contratos e atos unilaterais**. 17. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

HEGEL, G. W. F. **Propedêutica filosófica**. Lisboa: Edições 70, 1989.

MALDONADO, G.; CARDOSO, M. R. O trauma psíquico e o paradoxo das narrativas impossíveis, mas necessárias. **Psicologia Clínica**, Rio de Janeiro, v. 21, n. 1, p. 45-57. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-56652009000100004&lng=pt&nrm=iso&tIng=pt. Acesso em: 28 ago. 2023.

NUNES, R. **Curso de Direito do Consumidor**. 13. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

ROBBINS, S.; JUDGE, T. A.; SOBRAL, F. **Comportamento organizacional**. Tradução Rita de Cássia Gomes. 14. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

SÁ, M. de F. F. de.; LIMA, T. M. M. de. O direito de dizer adeus: faticidade e juridicidade. *In*: SILVA, M. C.; LAFATA, C. T. P. C.; MELO, S. T. L. P.; OLIVEIRA, V. E. C. (org.). **Impactos do coronavírus no direito: diálogos, reflexões e perspectivas contemporâneas**. Belo Horizonte: Newton Paiva, 2022. v. II. p. 67-79.

TAVARES, A. R. **Curso de direito constitucional**. 11. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013.

VERAS, R. P. (org.). **Terceira Idade: alternativas para uma sociedade em transição**. Rio de Janeiro: Relume-Dumará: UnATI-UERJ – Universidade Aberta da Terceira Idade da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 1999.

ZAPATER, M. C. **Direito da criança e do adolescente**. 2. ed. São Paulo: Saraiva-Jur, 2023.

GABARITO

1. Opção **A**. O plebiscito é instrumento de democracia direta, tendo em vista a ausência de intermediadores, isto é, sem a presença de mandatários políticos. Em sentido oposto, os outros itens significam o exercício da democracia indireta, por conta da presença dos intermediadores.
2. Opção **B**. A teoria organicista é relevante para a compreensão da relação todo *versus* partes, por conta de se basear justamente no fato de que as partes pertencem ao todo e precisam se posicionar de tal modo que o todo seja protegido. Por outro lado, todas as demais não são capazes de reproduzir a relação sacrificial dos cidadãos.
3. Opção **A**. A teoria mecanicista é a que reproduz melhor o sentido do texto, na medida em que essa visão valoriza, sobretudo, o protagonismo das pessoas humanas, dentro de um contexto de sociedade. As demais não têm explicitamente a mesma visão.



TEMA DE APRENDIZAGEM 2

CONTRA FATOS E ATOS, NÃO HÁ BOATOS; A VIDA É PARA VIVER, MAS COMO VIVER E CONVIVER?

MINHAS METAS

- Compreender e analisar os conceitos de classes sociais, relações de consumo e suas implicações na sustentabilidade
- Conhecer e compreender os modos de vida na sociedade moderna, aspectos emocionais e a realidade
- Conhecer e compreender os modos de vida na sociedade moderna, aspectos emocionais e a realidade
- Entender e analisar os conceitos de sustentabilidade, humanização e consumo consciente
- Analisar e compreender os aspectos presentes na discussão sobre a interação social e a busca de justiça e equidade
- Absorver os conceitos que permeiam a discussão sobre espacialidade urbana e a questão da desigualdade social
- Conhecer, compreender e criticar as principais correntes envolvidas na discussão sobre a constituição de classes na sociedade

INICIE SUA JORNADA

É possível vivermos e convivermos de maneira harmoniosa, tanto com nossos semelhantes quanto com a natureza a nossa volta? A sociedade moderna, com toda a sua diversidade, pode ser um lugar de justiça, equidade e, ainda, respeito ao meio ambiente? Nossos atos, os fatos que ocorrem a partir das relações sociais, podem expressar uma humanização necessária para o bom convívio em sociedade?

Certamente, você já se voltou para esses questionamentos em vários momentos de sua vida pessoal e profissional, seja por conta de suas experiências ou pela busca de conhecimento sobre os assuntos abordados.

Os nossos grandes centros urbanos estão cheios de exemplos das relações sociais que estamos destacando neste tema de aprendizagem. Talvez, um dos cenários mais conhecidos é a flagrante desigualdade social expressa pela divisa de dois bairros extremamente diferentes. Na grande cidade de São Paulo, temos o bairro de Paraisópolis fazendo divisa com o bairro do Morumbi. O primeiro expressa o quadro de extrema pobreza de inúmeras das comunidades brasileiras de periferia, o segundo é o quadro da extrema riqueza de alguns indivíduos da população.

Nesse cenário, tomemos a realidade de um jovem que desenvolve um **ativismo social assíduo**. Ele faz parte de uma central de moradores do bairro, Paraisópolis, que luta para melhorar a vida da comunidade. Além das dificuldades financeiras enfrentadas pelos moradores, há, ainda, a falta de saneamento básico, o que gera alta incidência de doenças, a poluição, que vem das mansões do bairro vizinho, Morumbi, bem como a forte repressão por parte do poder público e das políticas de segurança. O jovem desse caso visa elaborar um projeto social que ajude a mudar essa realidade, compreendendo os aspectos envolvidos e as possibilidades existentes, tanto em relação à desigualdade social e à injustiça, quanto ao consumo consciente e à sustentabilidade. A questão é: como?

A resolução das questões suscitadas pela nossa situação-problema não passa por uma única via, muito menos abarca uma visão engessada ou preconceituosa de sociedade. É preciso avaliar todos os aspectos envolvidos nessa situação, como a desigualdade social, a injustiça e o uso indevido de recursos naturais por conta

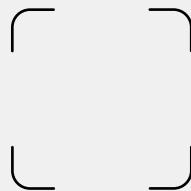
de um consumismo sem consciência. A falta de cuidado com o meio ambiente e os recursos disponíveis torna as grandes cidades lugares insalubres e propensos ao surgimento de doenças. Os fatos, os atos dos indivíduos, compõem um cenário no qual o convívio social se desenrola, assim, é imprescindível a busca por uma igualdade justa, uma interação entre desenvolvimento e sustentabilidade.

Você, estudante, encontrará desafios em sua carreira profissional que, certamente, estarão permeados pelos problemas sociais, aqui, levantados. Seja como arquiteto, engenheiro florestal, assistente social, agente de segurança pública, professor, engenheiro ambiental ou mesmo na área da informação, certamente, terá desafios que perpassam as relações sociais e seus desdobramentos. Uma engenheira ambiental pode traçar um plano de metas para adequação dos tratamentos de água e esgoto, evitando a poluição de córregos e rios. Um assistente social pode desenvolver ações que levem os indivíduos a ter acesso aos direitos sociais, viabilizando o atendimento das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Poderíamos fazer uma longa lista de ações a serem providas em praticamente todas as profissões.

Enfim, em todas as atividades profissionais, os temas da justiça social, da igualdade, da sustentabilidade e do consumo consciente podem ser vislumbrados e abordados de maneira teórica e prática. Dessa forma, a reflexão sobre os assuntos propostos para este tema deve partir de uma crítica, que é tanto teórica quanto prática, na qual você, valendo-se de suas experiências e conhecimentos prévios, poderá construir sua opinião de maneira autônoma e consciente.

VAMOS RECORDAR?

Estudante, o cenário proposto para nossa situação-problema é o retrato de um Brasil que apresenta uma das mais cruéis realidades de desigualdade social do mundo. Para entendermos melhor esse cenário, é preciso conhecer todos os aspectos nele envolvidos. A desigualdade territorial nos grandes centros urbanos, a falta de acesso ao saneamento e planejamento urbano, a violência e a falta de oportunidade. Em vista disso, para recordarmos a relação desses aspectos com o quadro proposto, indicamos a leitura do artigo jornalístico *Para moradores de Paraisópolis, vida média é 10 anos mais curta que no vizinho Morumbi*”.



DESENVOLVA SEU POTENCIAL

SOCIEDADE MODERNA: CLASSES, CONSUMO E RELAÇÕES SOCIAIS

Quando entramos em uma discussão sobre classes sociais, consumo, responsabilidade social e relações sociais, é indelével uma ferrenha dicotomia entre duas visões hegemônicas. De um lado, uma perspectiva mais liberal, que aponta para uma meritocracia que define os lugares sociais dos indivíduos, tanto econômica quanto politicamente. Em outra ponta, uma perspectiva tida como mais progressista, principalmente de vertente socialista, que apresenta a sociedade dividida em duas classes sociais.

**Classes sociais,
consumo,
responsabilidade
social e relações
sociais**

Começemos, então, com a **perspectiva liberal**, para em seguida nos debruçarmos sobre a visão socialista, ou mesmo uma visão progressista menos radical, mas que esteja em consonância com tal visão. Após esse primeiro movimento, nos deteremos na compreensão das relações de consumo dentro da sociedade

moderna capitalista. Tais relações de consumo são determinantes para compreender as relações sociais existentes nessa sociedade, que é politicamente constituída em torno da noção de Estado, bem como economicamente estabelecida sobre as bases do modo de produção capitalista.

Muito se tem tratado do liberalismo clássico, bem como do chamado neoliberalismo. Pode-se afirmar, com ressalvas em alguns pontos econômicos, que as duas vertentes fazem parte da mesma corrente de pensamento. Entretanto, o neoliberalismo ganhou força e destaque, principalmente, após o final do período da Guerra Fria e a abertura de mercado nos países subdesenvolvidos nas décadas de 1980 e 1990. Sobre tal tema, temos a opinião de Viana e Silva (2018, p. 2109):



Nessa grande produção mundial sobre o tema, o neoliberalismo foi visto como ideologia, como política econômica, como coalizão política hegemônica, como política das elites, como conservadorismo, como nova forma de imperialismo e como razão do mundo, para ilustrar algumas perspectivas de análise mais importantes dos últimos anos

Por esse prisma pode-se compreender que a vertente neoliberal abarca uma discussão sobre uma enorme gama de setores da sociedade, principalmente, entre os países tidos como mais desenvolvidos. Essa informação é muito importante para se valorar a importância da perspectiva liberal dentro de uma discussão sobre a constituição da sociedade e suas classes sociais. Seja a partir de uma perspectiva liberal clássica, seja por meio de uma lente neoliberal mais atual, a questão é que o cerne dessa corrente está na noção de meritocracia e livre ação econômica dos indivíduos.



INDICAÇÃO DE LIVRO

O Fim da História e o Último Homem

Editora: Rocco

Autor: Francis Fukuyama

Sinopse: Nesta obra, Francis Fukuyama defende a visão liberal de mercado, alavancado pelo fim da Guerra Fria e a vitória dos países do Bloco Capitalista, Fukuyama indica que o modelo liberal, político e econômico, é o ápice da História humana. Sua projeção é a de que o modelo liberal capitalista conquistou uma hegemonia tal que não pode ser superado por nenhum outro modelo. Este livro embasa bem a temática liberal que temos indicado em nossa discussão, apontando, segundo o autor, os motivos pelos quais o liberalismo seria o melhor modelo.



Em outros termos, o liberalismo tem como premissa a noção de que cada indivíduo deve ser livre e autônomo para desenvolver suas potencialidades, suas habilidades e estabelecer suas atividades produtivas e econômicas.

A partir dessa perspectiva, os indivíduos que conseguem mais êxito terão melhores condições econômicas e sociais, não podendo ser limitados ou prejudicados pelas instituições públicas. As classes sociais seriam, então, o arranjo justo dessas disputas, que devem ser livres e favorecer o esforço pessoal de cada indivíduo. Como apontam Wayne e Cabral (2021, p. 3):



O etos da meritocracia de (i) liberdade individual, de (ii) frutos justos do trabalho árduo e dos (iii) talentos e a ideia de mobilidade social alheia às origens de classe triunfando sobre as barreiras sociais foi fundamental para a marca de Conservadorismo de Margaret Thatcher, nos anos 1980, e para a marca do Liberalismo Social de Tony Blair, durante o período dos governos do Novo Trabalhismo entre 1997 e 2010 (WAYNE; CABRAL, 2021, p. 3).

Para o liberalismo, o fator determinante para definir a situação econômica de um indivíduo é seu mérito, seu esforço, o qual não se prende a definições de classes sociais. A solução, então, seria proporcionar cada vez mais liberdade para que as pessoas pudessem desempenhar suas potencialidades, seus esforços, alcançando, assim, uma ascensão social justa. Nesse cenário, segundo a perspectiva liberal, o Estado não precisa intervir com políticas de distribuição de renda ou arrefecimento das diferenças sociais, sua única função é garantir a liberdade de cada indivíduo e o livre comércio.

O modo de produção capitalista veio corroborar a visão liberal, dando subsídios para se acreditar que é apenas o mérito, a livre iniciativa e o esforço, o caminho para se alcançar uma boa situação econômica e social. Vários países da América Latina aderiram a essa perspectiva, principalmente, após o fim das ditaduras militares implantadas durante a chamada Guerra Fria.

Como indicamos no início, na outra ponta dessa discussão, temos uma perspectiva tida como mais progressista. Seja de cunho plenamente socialista, seja em uma vertente menos radical, a noção de luta de classes é o oposto teórico da chamada meritocracia defendida pelo liberalismo clássico e o neoliberalismo.

O chamado socialismo científico, teorizado por Karl Marx e Friedrich Engels, aponta a luta de classes e a posse privada dos meios de produção como principais causas da desigualdade social e da pobreza. Nessa perspectiva socialista, os indivíduos que pertencem às classes dominadas, as quais não possuem os meios de produção e precisam vender sua força de trabalho, nunca conseguirão mudar sua condição social. Dessa forma, há uma luta de classes que se desenrola durante toda a História humana, a qual determina também as condições de vida e todas as construções políticas, sociais e culturais.



Esses fundamentos teóricos estabelecem o chamado **materialismo histórico-dialético**, em outros termos, todas as condições de vida, as instituições sociais, políticas e culturais, são determinadas pela organização da vida produtiva em vista das necessidades dos indivíduos. Nos dizeres do próprio Marx (1985, p. 173): “Uma classe oprimida é a condição vital de toda sociedade baseada no antagonismo de classe. A emancipação da classe oprimida implica, assim, forçosamente, a criação de uma nova sociedade”.



INDICAÇÃO DE FILME

Eles Não Usam Black Tie

Sinopse: longa-metragem que visa expor a realidade de um grupo de trabalhadores de uma fábrica. Em meio às dificuldades da vida e da escassez de recursos, as pessoas lutam contra uma condição social desfavorável. O longa-metragem apresenta uma visão de luta de classes, a qual ilustra bem o que indicamos, aqui, como sendo o cerne da teoria socialista sobre este tema. A disputa entre aqueles que precisam vender sua força de trabalho e aqueles que possuem os meios de produção. Como vimos até o momento sobre este tema, esta é uma visão socialista. Além disso, o longa-metragem também mostra a questão da precariedade das moradias, assunto que também discutimos.



Sob essa ótica teórica, a corrente socialista inspirada por Marx e Engels defende a revolução da classe trabalhadora como única forma efetiva para se acabar com a histórica luta de classes. Tal revolução implicaria diretamente na extinção da propriedade privada e no completo controle do Estado, sob poder do proletariado, até a própria extinção do Estado em uma sociedade comunista real. Entretanto, várias vertentes teóricas se apropriaram do pensamento marxista, criando uma gama enorme de interpretações. A principal experiência socialista na História foi a Revolução Bolchevique de 1917 na Rússia.

Algumas das vertentes menos radicais instauraram uma teoria progressista que visava à luta pelos direitos dos trabalhadores, a ação do Estado para a diminuição das diferenças sociais e a constituição de uma justiça social que permita aos indivíduos o acesso a trabalhos dignos. Essa perspectiva progressista ganha força após a queda do chamado “bloco socialista”, o qual era representado, principalmente, pela União Soviética e a Alemanha Oriental.

Com a queda desses dois governos no final das décadas de 1980 e 1990, as interpretações progressistas, de influência socialista, começaram a ganhar terreno. Esse fenômeno levou ao surgimento de partidos políticos e organizações sociais tidas como de centro-esquerda, as quais não defendiam a revolução proletária, mas defendiam políticas e ações em defesa da classe trabalhadora e dos menos favorecidos.



PENSANDO JUNTOS

Como você, estudante, pode inferir, são visões bem antagônicas: de um lado a perspectiva neoliberal de que se deve incentivar a iniciativa privada e a meritocracia; do outro, a perspectiva socialista de que se deve haver uma revolução social, pondo fim à propriedade privada e, consequentemente, à luta de classes. Certamente, você é capaz de analisar todos os aspectos e constituir sua opinião crítica e reflexiva sobre o tema. Além disso, pode também concluir que cada visão implicará em uma abordagem distinta sobre o consumo e as relações sociais.

Quando tratamos de consumo dentro da sociedade capitalista, estamos falando de uma ampla gama de relações econômicas, sociais e culturais. Não se trata apenas de relações de compra e venda, mas também de organização produtiva, status social e criação de padrões. Todo esse amplo espectro socioeconômico que constitui a sociedade capitalista moderna direciona os indivíduos para rela-

ções estabelecidas em diversos níveis. Podemos ser de classes sociais diversas e convivemos em áreas comuns, tais como shoppings, academias, áreas de lazer e diversão, locais de trabalho, faculdades, colégios etc.

Todavia, quando olhamos para a divisão social a partir do poder aquisitivo de cada classe, podemos perceber que há um tipo de separação em vista daquilo que é a realidade econômica de cada grupo. Sendo assim, há uma projeção de sonhos, expectativas e objetivos que podem ser compartilhados por indivíduos de diferentes classes sociais, mas que estão acessíveis a poucos indivíduos de algumas classes sociais.

Esses fatores, como posto, influenciam as relações de consumo e as relações sociais. Os indivíduos que pertencem a classes sociais de baixo poder aquisitivo, em geral, consomem os bens, produtos e serviços que estão acessíveis. Na maioria das vezes, são produtos de marcas mais baratas, majoritariamente itens de primeira necessidade, ou seja, não são bens supérfluos. Deve-se ressaltar que tal consumo não se restringe a bens e produtos, mas a serviços, viagens, educação, saúde etc.

O mercado financeiro se organiza em vista dos costumes e dos hábitos de consumo de cada camada da população. Um dos principais referenciais para essa organização é a classificação econômica dos grupos sociais. Tal classificação se dá por meio da faixa de ganho real das famílias, variando de menos de um salário mínimo até 20 salários. Dessa forma, uma família pode ser classificada como sendo da classe A, B, C, D ou E.

Esse fator é mais válido para se medir o poder aquisitivo dos indivíduos e grupos sociais, todavia, não traduz de forma completa a realidade da população brasileira. Quando se diz que um grupo social ficou “mais pobre”, não quer dizer apenas que ele está com uma renda menor. O que realmente conta é o poder aquisitivo dos indivíduos, ou seja, se o que ele consegue comprar hoje com sua renda é menos do que poderia comprar há dois anos atrás, então, ele ficou “mais pobre”.

Dessa maneira, quando pensamos em classes sociais e consumo, devemos ter em mente que não se trata apenas da relação “salário x consumo”, mas também das condições sociais e políticas da sociedade como um todo. A convivência dos indivíduos em suas diversas relações sociais é marcada por uma desigualdade que, em muitos casos, passa despercebida.

Quando se olha por esse prisma, é possível perceber que viver e conviver em sociedade é um processo dinâmico, mutável e plural. Os sentimentos de pertencimento e inclusão são dependentes dessas relações, cada indivíduo se sente inserido em sua realidade social e pertencente a um grupo ou classe.

EQUIDADE, JUSTIÇA E CONTROLE SOCIAL

Para começarmos a abordagem dos assuntos desta seção, precisamos antes delinear brevemente o que se configura como justiça e equidade. A justiça recebe uma conotação universal, normativa e deontológica, como nos instrui Rawls (1997, p. 7): “o conceito de justiça se define pela atuação de seus princípios na atribuição de direitos e deveres e na definição da divisão apropriada de vantagens sociais. Uma concepção de justiça é uma interpretação dessa atuação”.

Desde as Revoluções Burguesas dos séculos XVII e XVIII, a ideia de que deve haver uma igualdade de direitos para todos os indivíduos tem sido o mote principal do chamado Estado Moderno de linhagem liberal clássica. “Todos são iguais perante a lei”. Uma divisa que tem sido usada como fundamento de uma sociedade, na qual dos direitos e deveres não conhecem divisão de classe, religião, etnia ou gênero. Todavia, é preciso compreender que tal concepção traz uma “universalização” da justiça enquanto algo que “igual” os sujeitos. Vários autores, críticos a essa construção, têm argumentado que há um encobrimento da real desigualdade social, uma vez que tal noção de justiça não leva em consideração as diferenças econômicas e sociais.

O liberalismo clássico, principalmente aquele de John Locke, Alexis de Tocqueville e Benjamin Constant, promulgava exatamente o caráter “igualitário” que a noção de direitos e justiça trazia. Entretanto, para esses autores, se há igualdade em demasia não se tem liberdade, uma vez que cada indivíduo deve ser livre para desenvolver suas potencialidades. Vejamos a opinião de Constant ([201-?], p. 10): “A independência individual é a primeira das necessidades modernas. Consequentemente, não se deve nunca pedir seu sacrifício para estabelecer a liberdade política”. Nesses termos, a liberdade individual é a garantia primeira de toda e qualquer justiça que possa haver de maneira institucionalizada no Estado.

Seu caráter de universalização é imprescindível para se pensar uma liberdade entre os sujeitos, todavia, sem limitações que possam advir de uma excessiva “igualdade”, a qual poderia tolher a livre iniciativa dos sujeitos. No Estado Moderno, a justiça está institucionalizada através dos dispositivos jurídico-políticos que compõem a própria disposição desse Estado enquanto “ente”. **O que significa isso?**

Significa que o Estado, enquanto “ente jurídico-político” imparcial, deve garantir a todos os indivíduos o mesmo tratamento, os mesmos direitos e os mesmos deveres. Não pode agir de forma arbitrária com nenhum sujeito, por qualquer motivo que seja, independentemente da classe social ou poder aquisitivo.

No entanto, e a normatividade? A justiça é normativa, pois estabelece os modos de ação aceitos dentro do convívio social, além disso, estabelece as diretrizes para as relações sociais e as disputas. Dentro do tecido social, as interações ocorrem de maneira a relacionar indivíduos de diferentes classes e grupos sociais. É importante compreender que esse processo é normatizado exatamente pelas leis, pelos direitos, pelos deveres comuns a todos os indivíduos.

É interessante perceber que tal normatividade é alicerçada em diretrizes sociais estabelecidas de maneira cultural, através de princípios e valores compartilhados. Em outros termos, a normatividade das leis é lastreada por uma compreensão coletiva do que é correto, aceito e permitido. O indivíduo não precisa conhecer todo o Código Civil Brasileiro para saber o que ele pode ou não fazer, o que é crime ou não, de maneira geral.

A justiça exerce seu caráter normativo, estabelecendo os direitos de cada um e os deveres de todos, porém, como já indicado, desenvolve tal expediente a partir da compreensão de que “são todos iguais”. Novamente, é preciso pontuar que existem críticas a tal visão. Como estabelecer “igualdade jurídica” entre “desigualdade econômica e social”? Fazendo um contraponto à perspectiva de Rawls, autor citado anteriormente, temos a visão de Macintyre(2001):



Rawls torna fundamental o que é, com efeito, um princípio da igualdade com relação às necessidades. Sua concepção do setor mais pobre da comunidade é uma concepção daqueles, cujas necessidades são as mais graves com relação à renda, riqueza e outros bens [...]. Para Rawls, é irrelevante como foi que os que estão agora passando por necessidades graves chegaram a tal situação (MACINTYRE, 2001, p. 415).

Os pontos indicados, aqui, por Macintyre (2001), reverberam na crítica de vários autores.

VOCÊ SABE RESPONDER?

Como a tão aclamada “igualdade”, proporcionada pela justiça, pode, de fato, tornar justa a vida em sociedade?

A normatividade da justiça seria então um “guarda-chuvas” para resguardar os privilégios daqueles que pertencem às classes mais abastadas e melhor posicionadas socialmente. Essa discussão nos leva ao próximo delineamento necessário.

E se tratando de equidade, o que se pode argumentar? Bem, a noção de equidade tem gravitado entre vários polos distintos. Para algumas vertentes, trata-se apenas do resultado prático da justiça; para outras, é um tipo de igualdade social que vai além do universalismo e da normatividade da justiça presente no Estado Moderno. Em termos gerais, pode-se asseverar que a noção de “equidade” se relaciona com a noção de “igualdade”, uma vez que esta última não está totalmente realizada no âmbito da “justiça normativa”. Bem, tendemos clarificar um pouco essa relação.

Como já posto, a justiça pensada de maneira universal e normativa engloba todos os indivíduos em um mesmo nível de igualdade. Entretanto, no tecido social, o que se vê é uma gritante desigualdade que permeia praticamente todos os níveis de interação social. Nesse sentido, a equidade é a disposição de se “corrigir” aqueles pontos que se mostram insuficientes para garantir a real aplicação da justiça em termos sociais, jurídicos e políticos. Tomemos a instrução de Cunha (2013, p. 19):



Por isso, a equidade impõe-se como uma exigência derivada da necessidade de temperamento das consequências pessoais, familiares ou sociais desfavoráveis, surgidas pela inevitável generalidade e abstração das leis. Se tomarmos essa peculiar carência normativa como um erro, a tarefa do equitativo seria a de corrigi-lo. Porém,

como vimos, não se trata propriamente de uma falha na instituição da regra de Direito, mas de uma sua característica intrínseca. As regras jurídicas têm um modo de ser que não lhes permite alcançar, na sua abstração e generalidade, a riqueza das circunstâncias da situação que pretendem regular.

Torna-se bastante esclarecedora a opinião do autor, uma vez que já se indicou que a justiça, enquanto universal e normativa, enxerga a todos como iguais, porém, no substrato social, o que ocorre é exatamente o oposto. Por esse viés, pode-se compreender que a equidade é correlato necessário da justiça, visando a “equilibrar” um processo que não é em si mesmo perfeito ou isento de falhas.



PENSANDO JUNTOS

No entanto, como pensar essa equidade em termos práticos na sociedade? Como podemos articular essa relação entre justiça e equidade com a questão das classes sociais?

Bem, certamente se levantarão várias propostas, mas o cerne da questão é como manter a liberdade de todos e os direitos de cada um. Em termos políticos, a equidade social, enquanto **“justiça social equitativa”**, visa a arrefecer as desigualdades sociais, a partir de dispositivos legais, políticos e econômicos, que possam garantir melhores condições para os indivíduos em desvantagens.



Entre essas ações, podemos salientar as chamadas “políticas afirmativas”, programas, ações e projetos do poder público, que visam estabelecer uma igualdade e uma justiça social para grupos menos favorecidos ou marginalizados. Podemos citar as cotas raciais, os auxílios sociais que visam prover uma melhor distribuição de renda, bolsas de estudos e financiamento estudantil, entre vários outros. O viver e o conviver em sociedade não estão margeados apenas pelos aspectos políticos e jurídicos, mas também por processos de empatia, reconhecimento e cuidado.

A equidade deve ser entendida como uma condição necessária para se arrefecer os desdobramentos da “questão social”, inibindo, assim, o desarranjo social que poderia advir de uma desigualdade extrema. Para tentarmos ilustrar, de maneira interpretativa, a diferença entre justiça e equidade, podemos pensar na seguinte situação: imagine um grupo com cinco pessoas, o qual recebe um bolo para ser dividido entre essas pessoas. Se dividirmos o bolo em dez pedaços iguais e dermos dois para cada pessoa, estaremos sendo justos, dentro de uma visão normativa e universal de justiça igualitária.

Entretanto, ao sabermos que, entre essas cinco pessoas, duas estão sem comer há dois dias e três tomaram café da manhã, almoçaram e jantaram, decidimos dar dois pedaços maiores para as pessoas que estão sem comer há dias. Dentro de uma visão de equidade, estaríamos tentando adequar a situação à necessidade diferenciada, ou mais urgente, daquelas pessoas.

Se analisarmos dentro de uma perspectiva de classes sociais, fica claro que há classes menos favorecidas, as quais apresentam necessidades mais urgentes e carências tão profundas que não podem ser sanadas pela simples justiça normativa ou universal. Por esse prisma, dentro de uma sociedade na qual há uma clara desigualdade social, a equidade se coloca como fator preponderante para se alcançar uma “justiça social” mais efetiva. Como consequência, o viver e o conviver entre os indivíduos poderá ser mais justo, seguro e proveitoso.

Em complemento a essas disposições sociais estabelecidas pela justiça e pela equidade, pode-se, ainda, ressaltar a importância do controle social. De maneira geral, como prerrogativa do Estado, o uso da força e da coerção só pode ser utilizada pelas forças legislativas, judiciais e policiais estabelecidas pelo poder público. Em outros termos, cabe ao Estado, a partir de suas instâncias e instituições, prover

a segurança, a liberdade e a efetivação das leis, a partir de um controle social que possa garantir a todos os indivíduos uma boa relação com o grupo.

Entretanto, em vista da desigualdade social, esse processo de manutenção da ordem e da segurança é prejudicado. Quando se fala em controle social, para muitas pessoas, o termo pode “soar” como “repressão” ou “limitação”. Todavia, a conotação que assumimos, aqui, é a de garantia de relações seguras e iguais para todos os indivíduos a partir de dispositivos de ordenamento social. Por essa conotação, pode-se entender que a participação popular, da sociedade civil, também contribui para o controle social. Sendo as instituições públicas legitimadas pela vontade popular, por consequência, as diretrizes tomadas por essas instituições devem se coadunar aos objetivos da população.

Por esse prisma, o controle social deve ser um processo mútuo, o qual é legitimado pela vontade e participação popular, a sociedade civil em suas diversas expressões, bem como exercida de maneira prática pelas forças públicas instituídas em todos os níveis de governo. Se o poder público, com a intenção de manter o controle social, fere a vontade popular ou sua legitimação, o que se instaura é um estado de violência institucional. Em outros termos, o poder público age por interesse próprio ou por interesse de determinado grupo social.

Casos assim são vistos em sociedades extremamente desiguais, nas quais o poder público age em favor das classes dominantes, utilizando o controle social, de maneira truculenta, contra as classes menos favorecidas. Vê-se, também, em governos ditatoriais, nos quais as forças públicas são utilizadas para manter um regime de exceção e coerção.



O Brasil, infelizmente, sofre historicamente com essa discrepância entre controle social e legitimação social. Como pontua Florestan Fernandes (2008), a população negra no Brasil, desde o fim da escravidão, sofreu um controle truculento por parte do Estado, devido a um resquício cultural e ideológico advindo das classes brancas dominantes. Vejamos um trecho de uma reportagem jornalística que trata dessa questão:



No estado de São Paulo, as polícias mataram mais de uma pessoa por dia ao longo de 2022, totalizando 414 casos, segundo balanço da Secretaria de Segurança Pública. Dessas, 62,5% foram identificadas como pessoas negras. Em janeiro deste ano, foram 37 mortes classificadas como “intervenção policial” (MELLO, 2023, on-line).

Como consequência desse quadro social trágico, no qual uma determinada população sofre maior repressão das forças públicas, a conotação que se tem do controle social é exatamente aquela de repressão e injustiça. Quando olhamos o cenário a partir de um ponto de vista de classes, o resultado não é mais animador. Esses desvios, do que deve ser um controle social baseado na cidadania, na participação popular e na ação democrática das instituições públicas, precisam ser abordados a partir das temáticas da justiça social, da equidade e igualdade.

O controle social não precisa ser um processo de repressão que aprofunde mais ainda o enorme abismo de classes no Brasil. É necessário que a sociedade civil e o poder público instituído caminhem juntos para a construção de uma sociedade aberta, participativa e que busque o equilíbrio para o conviver de todos os grupos sociais.



APROFUNDANDO

O termo “controle social” tomou conotações diversas no decorrer do século XX, desde os apontamentos da chamada Teoria Crítica, de autores como Adorno e Horkheimer, que viam na sociedade moderna um processo de massificação da cultura e dos indivíduos, o termo ganhou um emprego crítico. Controle social passou a ser sinônimo de repressão, violência institucional e discriminação. Todavia, em uma perspectiva participativa, a partir de políticas populares de inclusão social, o termo passou a ter um sentido de ação coletiva da organização civil e suas representações. Sendo assim, é possível encontrar artigos, livros e diversos outros materiais, principalmente dentro da discussão política, que trarão essa dicotomia.

HUMANIZAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E INTEGRAÇÃO SOCIAL

O viver e o conviver em sociedade, com todos os desafios, desigualdades e injustiças, só é possível a partir de um “compartilhamento”. Ao se relacionarem entre si, os indivíduos estabelecem um compartilhamento complexo no tecido social. Compartilhamos espaços, ideias, concepções, objetivos, esperanças, crenças e valores. Claro que as diferenças estão presentes, mas, em geral, a sociedade se articula dentro de uma “esfera de compartilhamentos”. Essas características são próprias de nossas relações humanas. Ao longo de milhares de anos de evolução, aprendemos a nos relacionar e a depender uns dos outros. Mesmo com todas as imperfeições e desigualdades, conseguimos construir uma sociedade minimamente capaz de nos oferecer o que precisamos.

Ao longo do tempo, muito se questionou sobre o nível de envolvimento dos indivíduos nesse processo de compartilhamento. As relações sociais desiguais e as diversas disputas políticas e econômicas minaram os avanços éticos que a humanidade alcançou ao longo dos séculos. Em meio a essa aparente descrença, nas últimas décadas, os temas da ética, do cuidado à vida, do meio ambiente, bem como das relações sociais compartilhadas no tecido social ganharam força e importância.



No contraponto, do meio do século XX para cá, começam a se desenhar respostas para a sociedade assim estabelecida. Direitos humanos, bioética, proteção ambiental, cidadania, mais que conceitos emergentes, são práticas que vão ganhando espaço no dia a dia das pessoas, chamando-nos para o trabalho de construção de outra realidade (RIOS, 2009, p. 254).

Esse processo de valorização e fortalecimento dos temas éticos e sociais tem constituído um movimento de “humanização” das relações sociais e das instituições. A recompensa dessa humanização das relações sociais é a melhora da convivência e a busca de soluções para as profundas e graves desigualdades sociais. Como se pode perceber na opinião de Rios (2009), trata-se de uma visão mais ampla de sociedade, na qual se abarca também a preocupação com o meio ambiente, a bioética e conceitos basilares como cidadania e direitos humanos.

Levanta-se um tema muito importante e a questão da sustentabilidade dentro de um projeto social humanizado, mais amplo e preocupado com as desigualdades sociais. Quando se fala em sustentabilidade, não se restringe a discussão a temas relacionados ao clima, a proteção de florestas e povos originários. O planejamento sanitário dos grandes centros urbanos, a preservação de áreas verdes nas cidades, a preocupação com áreas de riscos nas periferias e o consumo consciente são questões envolvidas na discussão sobre a sustentabilidade.



Pensando primeiro no consumo consciente, precisamos perceber que há duas perspectivas: uma que diz respeito ao que “se tira” do meio ambiente, outra que se refere ao que “despeja” nele.

O consumo excessivo de água, energia, recursos naturais em geral, o esgotamento de áreas verdes pela degradação são problemas que se agravam com o crescimento dos centros urbanos. Mais áreas são demandadas para produção de energia, mais rios e riachos são comprometidos para o abastecimento, agravados por um consumo desordenado. O consumo consciente deve passar por uma mudança tanto dos indivíduos quanto do poder público, principalmente no modo como as cidades são geridas em suas demandas.

A outra perspectiva está centrada, exatamente, naquilo que jogamos no meio ambiente, o produto descartado de um consumo desordenado. Quanto mais se consome, mais lixo e degradação se cria. Ao olharmos esse problema do ponto de vista social de classes, podemos perceber que as classes mais abastadas acabam por demandar mais recursos, em forma de energia, bem como por produzir mais descarte. Todavia, quem mais sofre com os resultados de um meio ambiente degradado são os moradores de áreas periféricas e de risco nos grandes centros urbanos.

Por esse prisma, gerir um uso consciente dos recursos naturais, bem como o descarte do lixo produzido, perpassa, também, a preocupação com a justiça social e a humanização nas relações. Se avaliarmos fatores como coleta de lixo, infraestrutura de saneamento, fornecimento de água, produção de lixo *per capita*, consumo de energia elétrica, veremos que os bairros concentrados em áreas nobres estão mais bem estruturados e demandam mais recursos. Como sustenta Coelho (2001), para se compreender, comparativamente, as estruturas sanitárias e de abastecimentos dos centros urbanos, é preciso uma abordagem social e histórica.

Essa discussão é importante para entendermos como as temáticas da justiça social, da equidade, da sustentabilidade e da humanização nas instituições se coadunam em uma perspectiva mais complexa e intrincada. A organização espacial das cidades é influenciada pela forma como as classes sociais e os grupos se organizam em vista de seu poder aquisitivo. A partir daí, a desigualdade social pode se agravar, uma vez que as classes mais abastadas contam com melhor estrutura e suporte. Tal quadro leva à necessidade de ações públicas e privadas que visem eliminar ou

pelo menos, arrefecer, as consequências de tais desigualdades por meio da busca de uma equidade. Uma vez estabelecida essa perspectiva, as instituições se tornam mais humanizadas, dando ênfase no cuidado às pessoas, às relações éticas e à vida.

Certamente, os desdobramentos dessas afirmações poderiam ser ampliados para diversas outras abordagens. Dentro do escopo a que nos propomos neste tema de aprendizagem, compreendemos que se trata de uma discussão válida e extremamente importante para a integração social. Parece-nos necessário salientar que essa integração social é possível dentro dos parâmetros já discutidos aqui, ou seja, a partir de consensos sociais, políticos, econômicos e jurídicos. Ao se estabelecer que é necessário combater a desigualdade, a injustiça, os problemas ambientais e sanitários, a falta de oportunidade para as classes menos favorecidas, tendo, como esteio, os arranjos político-jurídicos do Estado de direito, promulga-se, também a necessidade de ações coletivas.

A integração social trata exatamente desse arranjo possível, no qual as ações coletivas, fomentadas pela sociedade civil e o poder público, se direcionam para os problemas sociais que afetam a sociedade. O primeiro movimento, para tal realidade, é exatamente reconhecer os problemas e propor soluções viáveis, integradoras, inclusivas e exequíveis. Dentro da perspectiva de controle social que abordamos anteriormente, é no conjunto de ações da sociedade civil e do poder público que os avanços se concretizam, se não houver consonância entre essas duas esferas, não haverá integração social.

NOVOS DESAFIOS

Estudante, como indivíduo inserido em uma sociedade, com planos, projetos e expectativas, certamente você já se deparou com diversas escolhas a serem feitas. No mercado de trabalho, as suas escolhas são decisivas para determinarem a realização de tais projetos, planos e expectativas. Assim, chegamos ao momento no qual buscamos vislumbrar como a teoria estudada pode nos ajudar na prática e na tomada de decisões assertivas.

Independentemente de sua profissão, as questões sociais permearão as ações e as decisões que deverá tomar, tendo como suporte o conhecimento que adquiriu com sua vivência e com seus estudos. Neste tema de aprendizagem, pudemos discutir aspectos importantes da organização social.

Em sua opinião, tal discussão foi pertinente para sua realidade profissional, já vivenciada ou almejada? Buscando ser o profissional que você deseja, os assuntos que tratamos, aqui, serão importantes para sua formação? Embora sejam questões que parecem triviais, elas suscitam a necessidade de uma reflexão crítica.

Retomemos a situação apontada no início de nossa jornada, uma realidade cotidiana em um grande centro urbano, a qual demonstra os aspectos de desigualdade e injustiça social que discutimos aqui. Será que é possível uma integração social entre realidades tão distintas quanto aquelas vivenciadas pelos dois bairros vizinhos em São Paulo, Paraisópolis e Morumbi? A busca de uma justiça social, com igualdade e equidade, pode se realizar em uma sociedade sem empatia e humanização? Como podemos, por meio de nossas profissões, contribuir para a tão necessária integração social e a superação das desigualdades?

No seu cotidiano profissional, certamente, você irá se deparar com situações nas quais sua contribuição fará toda a diferença para o seu convívio social, o meio ambiente, as relações sociais. Se, como engenheiro ambiental, preparando planos de manejo de recursos naturais; como assistente social, direcionando pessoas para um atendimento adequado de suas carências; como agente de segurança pública, garantindo a segurança e a liberdade dos indivíduos sem discriminação; como um enfermeiro, tratando de forma humanizada seus pacientes e colegas de trabalho.

De maneira geral, sua atuação profissional estará inserida em uma cadeia de ações que implicará em todo um arranjo social. Poderá ser uma atuação empática, humanizada, ética e imparcial, ou poderá ser apenas um conjunto de ações técnicas e distantes da realidade social. Como apontado no início, são as escolhas que você fará, que determinarão os objetivos a serem alcançados em sua jornada profissional e em sua realidade social.

Aborde essa discussão com seus colegas, troque ideias, busque outras contribuições teóricas e práticas a partir do que discorreremos aqui. Certamente, você terá sucesso em alcançar seus objetivos!

VAMOS PRATICAR

1. Em uma sociedade cada vez mais dinâmica, com interações sociais que estabelecem uma demanda cada vez maior de participação de todos os setores sociais, vê-se crescer a preocupação com o bem-estar, compreendendo que tal preocupação não é função exclusiva do poder público. Como instrui Cesar (2008, p. 158): “Na esteira dessa mobilização, várias entidades empresariais passaram a mobilizar, sensibilizar e ajudar as corporações a gerirem seus negócios, de modo sustentável e ‘politicamente correto’. Com isso, as empresas intensificam suas críticas à ineficiência do Estado na administração da crise econômico-social, mas, ao mesmo tempo, reconhecem a sua incapacidade de responder sozinhas aos graves problemas sociais que assolam o país”.

Fonte: CESAR, M. de J. **Empresa-cidadã**: uma estratégia de hegemonia. São Paulo: Cortez, 2008. p. 158.

A participação do setor produtivo na discussão sobre o bem-estar social e a sustentabilidade não se apresenta apenas como imposição por lei, é uma forma de interação, contribuição e retribuição para com a comunidade e o meio social. A partir dessas colocações, tendo em vista a citação feita, assinale, a seguir, qual seja a alternativa que melhor expressa o que deve ser a interação do setor produtivo, em vista de sua inserção social:

- a) O setor produtivo tem, como função social, prover geração de renda e emprego; dessa forma, sua inserção social está no campo econômico.
- b) Dentro do arranjo social moderno, todos os setores compartilham uma preocupação com o bem-estar; o setor produtivo se especializa na questão da sustentabilidade.
- c) O setor produtivo, inserido de forma ativa na sociedade, contribui para o bem-estar através da sustentabilidade, da humanização de suas atividades e da integração com a comunidade.
- d) O setor produtivo se insere na sociedade e contribui para o bem-estar, ao produzir bens acessíveis, mais baratos, para a população carente, pensando no consumo consciente.
- e) A inserção social das empresas, através da sustentabilidade, é uma questão que tem chamado a atenção dos executivos e dos políticos, por representar grande potencial de lucro rápido na área de preservação ambiental.

VAMOS PRATICAR

2. Dentro da construção social e política de uma determinada sociedade, é possível perceber dois níveis de criação de consenso e ordem: um nível mais subjetivo e outro mais objetivo. As leis são parte importante desse processo, principalmente em vista da garantia de liberdade e justiça. A partir dessa relação entre as leis e os consensos que as fundamentam, assinale a alternativa correta:
- a) As leis refletem consensos históricos e sociais de determinada sociedade, objetivados nas instituições públicas e seus ordenamentos.
 - b) As leis são dispositivos puramente simbólicos, sem qualquer caráter objetivo, pois refletem um consenso teórico sobre o que é justo.
 - c) O dispositivo das leis encontra sua objetividade na normatividade e nas punições, sendo essas funções subjetivas do Estado.
 - d) As leis são válidas como dispositivos coercitivos apenas por sua base objetiva, punitiva, não tendo aspectos teóricos.
 - e) Os consensos sociais que constituem as leis são objetivados apenas no Estado, não sendo existentes como fundamento popular.
3. “O agente dessa nova vida econômica será a cidade que desperta, se desenvolve e se transforma no elemento ativo da região. Lugar de proteção contra a insegurança, passa logo a constituir um centro de comércio. Nessas cidades, os homens se agrupam e se defendem, a um tempo, contra os perigos do banditismo e os excessos dos senhores. Graças ao trabalho, as cidades se enriquecem e podem adquirir suas franquias”.

Fonte: HUGON, P. **História das doutrinas econômicas**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 1962. p. 85.

As grandes cidades atuais se tornam centros de desenvolvimento, mas também de extrema desigualdade, violência e injustiça. Todavia, sua centralidade no desenrolar da História humana ainda é percebida. Analisando a citação feita, assinale a alternativa que melhor define a relação entre economia e desenvolvimento urbano:

- a) É possível perceber que a economia é a responsável pela degradação das cidades, causando insegurança e valorizando o comércio.
- b) As cidades foram e são importantes para o desenvolvimento econômico, possibilitando uma formação social maior e a produção de riquezas.
- c) Devido à violência existente apenas nas cidades, a economia se centrou no comércio, deixando de lado a busca pela igualdade social.
- d) No desenrolar da História, as cidades sempre foram constituídas primeiro por conta do comércio, depois foram sendo estabelecidas as relações sociais.
- e) Como indica a citação feita, o que levou à criação das cidades foi o banditismo, o qual atrapalhava o comércio, assim como a violência hoje nos grandes centros.

REFERÊNCIAS

COELHO, M.C.N. Impactos ambientais em áreas urbanas: teorias, conceitos e métodos de pesquisa. *In*: GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B. (org.). **Impactos ambientais urbanos no Brasil**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001.

CONSTANT, B. **Da liberdade dos antigos comparada à dos modernos**. Tradução de Lou-ra Silveira. Belo Horizonte: UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais, [201-?]. Disponível em: https://www.fafich.ufmg.br/~luarnaut/Constant_liberdade.pdf. Acesso em: 31 ago. 2023.

CUNHA, R. A. V. Justiça e equidade. **Revista de Informação Legislativa**, Brasília, v. 50, n. 198, abr./jun. 2013. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/50/198/ril_v50_n198_p7.pdf. Acesso em: 31 ago. 2023.

FERNANDES, F. **A integração do negro na sociedade de classes**. 5. ed. São Paulo: Globo, 2008.

MACINTYRE, A. **Depois da virtude**. São Paulo: Edusc, 2001.

MARX, K. **A miséria da filosofia**. Tradução de José Paulo Neto. São Paulo: Global, 1985.

MELLO, D. Violência policial é expressão do racismo em diversas partes do mundo. **Agência Brasil**, São Paulo, 21 mar. 2023. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2023-03/violencia-policial-e-expressao-do-racismo-em-diversas-partes-do-mundo>. Acesso em: 31 ago. 2023.

RAWLS, J. **Uma teoria da justiça**. Tradução Almiro Pisetta e Lenita M. R. Esteves. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

RIOS, I. C. Humanização: a essência da ação técnica e ética nas práticas de saúde. **Revista Brasileira de Educação Médica**, Brasília, v. 33, n. 2, p. 253–261, 2009.

VIANA, A. L. A.; SILVA, H. P. da. Meritocracia neoliberal e capitalismo financeiro: implicações para a proteção social e a saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 23, n. 7, 2018.

WAYNE, C.; CABRAL, V. N. de. Capitalismo, classe e meritocracia: um estudo transnacional entre o Reino Unido e o Brasil. **Educação & Realidade**, Porto Alegre, v. 46, n. 3, p. e117535, 2021.

GABARITO

1. Opção **C**. O setor produtivo tem como função social prover geração de renda e emprego, dessa forma, sua inserção social está no campo econômico. A alternativa está incorreta, pois a função social das empresas está ligada ao campo econômico, mas sua atuação não se restringe a ele, em uma visão de integração social.

Dentro do arranjo social moderno, todos os setores compartilham uma preocupação com o bem-estar, o setor produtivo se especializa na questão da sustentabilidade. A alternativa está incorreta, pois o setor produtivo não se especializa na sustentabilidade, uma vez que a sustentabilidade engloba uma série de ações e setores da sociedade. O setor produtivo contribui ao gerir o uso de recursos e fomentar um consumo consciente e um descarte correto dos materiais.

O setor produtivo, inserido de forma ativa na sociedade, contribui para o bem-estar através da sustentabilidade, da humanização de suas atividades e da integração com a comunidade. A alternativa está correta, pois a inserção do setor produtivo se dá em várias frentes, na questão da sustentabilidade, na humanização e valorização da ética nas atividades produtivas, bem como na integração social ativa, participando ativamente da vida da comunidade.

O setor produtivo se insere na sociedade e contribui para o bem-estar ao produzir bens acessíveis, mais baratos, para a população carente, pensando no consumo consciente. A alternativa está incorreta, pois o consumo consciente não está atrelado apenas ao consumo de itens e produtos de baixo custo.

A inserção social das empresas, através da sustentabilidade, é uma questão que tem chamado a atenção dos executivos e dos políticos, por representar grande potencial de lucro rápido na área de preservação ambiental. A alternativa está INCORRETA, pois a inserção social das empresas e do setor produtivo como um todo, tendo de uma visão de integração social, não deve visar ao lucro ou ganho político.

2. Opção **A**. As leis refletem consensos históricos e sociais de determinada sociedade, objetivados nas instituições públicas e seus ordenamentos. A alternativa está correta, pois apresenta as leis como resultado de um consenso histórico, que envolve não apenas aspectos jurídicos, mas também valores, costumes e princípios compartilhados socialmente.

As leis são dispositivos puramente simbólicos, sem qualquer caráter objetivo, pois refletem um consenso teórico sobre o que é justo. A alternativa está incorreta, pois indica que as leis são puramente simbólicas, entretanto, elas são objetivadas através das instituições públicas, dos direitos e deveres.

O dispositivo das leis encontra sua objetividade na normatividade e nas punições, sendo essas funções subjetivas do Estado. A alternativa está incorreta, pois as funções das leis não são apenas punitivas, mas também instrutivas, além disso, a punição não é a mera função subjetiva do Estado.

GABARITO

As leis são válidas como dispositivos coercitivos apenas por sua base objetiva, punitiva, não tendo aspectos teóricos. A alternativa está incorreta, pois as leis possuem fundamentos teóricos, além de fundamentos sociais, consuetudinários e valorativos.

3. Opção **B**. É possível perceber que a economia é a responsável pela degradação das cidades, causando insegurança e valorizando o comércio. A alternativa está incorreta, pois a economia não é a responsável pela degradação das cidades, ao contrário, segundo a citação, ela alavancou o seu desenvolvimento.

As cidades foram e são importantes para o desenvolvimento econômico, possibilitando uma formação social maior e a produção de riquezas. A alternativa está correta, pois o surgimento das cidades permitiu o avanço do comércio e uma melhor sociabilidade dos indivíduos.

Devido à violência existente apenas nas cidades, a economia se centrou no comércio, deixando de lado a busca pela igualdade social. A alternativa está incorreta, pois a violência não existe apenas nas cidades, além disso, a economia é a esfera produtiva da sociedade. No desenrolar da História, as cidades sempre foram constituídas primeiro por conta do comércio, depois foram sendo estabelecidas as relações sociais. A alternativa está incorreta, pois como se pode extrair da citação contida na questão, primeiro há a formação da cidade, o que favorece o comércio e o enriquecimento.

Como indica a citação feita, o que levou à criação das cidades foi o banditismo, o qual atrapalhava o comércio, assim como a violência hoje nos grandes centros. A alternativa está INCORRETA, pois a formação das cidades vem primeiro, o que posteriormente garante a defesa contra o banditismo, além disso, o comércio não é afetado diretamente por ele.

